

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8216/2540

นางสาว มลฤดี บำรุงชัย
นาย สำลี เพื่อน สงคราม

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 188

คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ประเด็นมีเพียงว่า สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ คดีไม่มีประเด็นว่าผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกอะไรบ้างหรือไม่ เพราะชั้นตอนดังกล่าวเป็นเรื่องการรวบรวมทรัพย์สินมรดกหลังจากที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกไปแล้ว หากการรวบรวมทรัพย์สินมรดกของผู้ตายดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านโต้แย้งได้ ผู้คัดค้านก็ชอบที่จะดำเนินคดีเอาแก่ผู้ร้องได้เป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก จึง ชอบที่ศาลจะมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านของผู้ร้องคัดค้าน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนางดอกหรือดอกมะลิ บำรุงชัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2534 นางดอก ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราโดยมิได้ทำพินัยกรรมและตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกไว้ ผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกคือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 733/259 ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวหาใช่ทรัพย์มรดกของผู้ตาย
ไม่ แต่เป็นของผู้คัดค้านทรัพย์มรดกของผู้ตายไม่มีจึงไม่มีเหตุจะร้องขอจัดการมรดก
ผู้คัดค้านในฐานะเป็นเจ้าของที่ดินเป็นผู้มีส่วนได้เสียขอให้พิจารณาว่าที่ดินดังกล่าว
เป็นของผู้คัดค้าน และยกคำร้องขอของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องคัดค้านแล้วมีคำสั่งว่า คำร้องคัดค้านไม่เกี่ยวกับประเด็น
แห่งคดี ให้ยกคำร้องคัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกประเด็นมีเพียงว่า สมควรตั้งผู้
ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ คดีไม่มีประเด็นว่าผู้ตายมีทรัพย์มรดกอะไร
บ้างหรือไม่ เพราะขั้นตอนดังกล่าวเป็นเรื่องการรวบรวมทรัพย์มรดกหลังจากที่ศาลมี
คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกไปแล้วหากการรวบรวมทรัพย์มรดกของผู้ตายดังกล่าวเป็น
เหตุให้ผู้คัดค้านโต้แย้งได้ผู้คัดค้านก็ชอบที่จะดำเนินคดีเอาแก่ผู้ร้องได้เป็นอีกคดีหนึ่ง
ต่างหาก

พิพากษายืน

(อำนวยการ หมวดเมือง-วุฒิ คราววุฒิ-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ